

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-026	처분요구일자	2024-06-00
처 분 종 류	경징계_감봉, 경고, 주의, 부서경고, 시정		
관 계 부 서	○처(□팀)		
제 목	근태관련 기준 위반		

지 적 내 용

1. 업무 개요

인천국제공항공사(이하 ‘공항공사’라 한다) ○처 △팀은 공항공사 관련 ☸☸ 관리, ◆◆ 관리, ■■ 업무, ◆◆ 분석 등의 업무를 담당하고 있으며, [표1]과 같이 x명이 근무하고 있다.

[표 1] △팀 현황 ('2x.x.x.기준)

직위	팀장	팀원				합계
		☸	◎	⊖	☺	
직급	☸급	◆급	◆급	◆급	☸급	-
인원	x명	x명	x명	x명	x명	x명
◆◆	☸☸	☸☸	☸☸	-	-	-

△팀은 주요 ☸☸문제를 집중 지원하고 있으며 ○○ 등 3건의 ○○을 ○○ 등에서 ☸☸(202x.x. x건, 202x.x. x건)하여 마무리하였고 ☸☸으로 인한 ☸☸은 ☆☆(202x.x.)로 xxx억원(이자별도)을 수취하고 ☸☸하여 공항공사 업무의 정당성과 공정성을 증명하였고, 202x년에는 ♥♥ xx건을 ☸☸(약 xxx억원)하여 공항공사의 ☸☸을 보호 하였다.

한편, 주로 ▼▼에 의존하던 ○○을 ☸☸절차를 재정립하여 ◆◆를 줄이고 ○○을 적극적으로 하여, 전년 xx건 대비 202x년 xx건(xx% 증가)의 ○○을 하는 등 업무체계를 개선하여 선제적으로 ○○을 수립하고 합리적인 업무체계 갖추기 위해 다양한 방안을 모색하고 있으며, ☸☸직무 최초로 전직원 대상으로 ☸☸ 관련 ○○을 위한 사내교육(202x년 xx월)을 실시하

고 ㉔㉔을 마련하는 등 다각적인 ㉔㉔을 제공하였다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

공항공사 직원은 「인사규정」 제36조(성실의 의무)¹⁾에 따라 법령과 정관 및 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은바 책임을 다하여야 하며, 동규정 제39조(직장이탈 금지)²⁾에 따르면 소속 상급자의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다. 또한 동규정 제46조(기타복무에 관한 사항)³⁾에 따라 인사규정에서 정한 것을 제외한 근무시간, 휴가, 출장 등 기타 복무에 관한 사항은 취업규칙과 인사규정세칙이 정한 바를 따라 복무하여야 한다.

또한, 「취업규칙」 제7조(근무시간)⁴⁾에는 “직원의 업무 개시 및 종료시간은 연중 09시부터 18시까지로 한다”고 규정하고 있으며, 유연근무는 「동 규칙」 제7조의3(유연근무제 등)⁵⁾ 및 「근태관리기준」에 따라 근무시간을 조정 할 수 있다.

그리고, 「취업규칙」 제16조(근무상황의 관리)⁶⁾에 근태승인권자는 소속 직원의 복무관리를 위해 별도 서식 또는 전사적자원관리시스템(이하 ‘SAP’이라 한다), 근태관리시스템(이하 ‘ESS’이라 한다)에 직원의 근무상황을 기록·관리하여야 하며, 직원은 휴가 등을 하고자 하는 때에는 사전에 또는 부득이한 경우에는 사후에라도 근태승인권자의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다.

-
- 1) **인사규정 제36조(성실의 의무)** 직원은 법령과 정관 및 공사의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은바 책임을 다하여야 한다.
 - 2) **인사규정 제39조(직장이탈 금지)** 직원은 소속 상급자의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.
 - 3) **인사규정 제46조(기타 복무에 관한 사항)** 이 규정에서 정한 것을 제외한 근무시간·휴가·출장 등 기타 복무에 관한 사항은 취업규칙과 인사규정시행세칙이 정하는 바에 의한다.
 - 4) **취업규칙 제7조(근무시간)** ① 직원의 근무시간은 1일 8시간, 주40시간을 원칙으로 하고, 업무 개시 및 종료시간은 연중 09시부터 18시까지로 한다.
 - 5) **취업규칙 제7조의3(유연근무제 등)** ④ 유연근무제의 시행과 관련한 세부사항은 사장이 따로 정한다.
 - 6) **취업규칙 제16조(근무상황의 관리)** ① 위임전결규정에 따른 근태 전결권자(이하 “근태승인권자”라 한다)는 소속직원의 복무관리를 위하여 별지 제1호서식의 근무상황부에 의해 직원의 근무상황을 기록·관리하여야 한다.
② 직원이 출장, 휴가, 조퇴, 외출 등을 하고자 하는 때에는 사전에 근태승인권자의 허가를 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전에 허가를 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 허가를 받아야 한다.
③ 제1항의 근무상황 관리를 위하여 전산시스템을 활용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사반은 2024.x.x.~x.x.에 걸쳐 “총선 대비 공직기강 복무점검”을 한 결과 △팀 소속 직원의 근태와 관련하여 부적정 사항을 확인하였다.

가. △팀장의 근태관리 및 근태 부적정

A은 ●●에서 근무 후 202x년 x월 x일 입사하여 현재까지 ○처 △팀장으로서 △팀 업무를 총괄하고 있다.

202x.x.x. ~ 202x.x.x. 동안의 A의 근무상황을 점검한 결과, [표1]과 같이 202x년 6건의 지각 또는 조퇴(이하 ‘근태위반’이라 한다)가 확인되었다

[표 1] A의 근태위반 현황('2x. x월 ~ '2x. x월)

연번	일 자	요일	근무시간		실제 출퇴근 시각		근무 미충족 시간
			시작	종료	출근	퇴근	
1	'2x.xx.xx	x	8:30	16:30	8:19	16:01	0:29
2	'2x.xx.xx	x	10:00	19:00	10:04	18:26	0:38
3	'2x.xx.xx	x	9:00	18:00	8:14	16:48	1:12
4	'2x.xx.xx	x	10:00	19:00	9:32	18:15	0:45
5	'2x.xx.xx	x	10:00	19:00	8:49	16:51	2:09
6	'2x.xx.xx	x	10:00	19:00	12:51	18:10	2:50
합 계							8:03

A은 2022년 11월경 팀 회의에서 앞으로 △팀은 □□ 업무체계에서 ㉠㉠와 같이 ㉡㉡업무와 ▼▼를 중심으로 운영하고 업무성과를 중심으로 관리하며, 출퇴근은 일정부분 자유롭게 시행하고 1시간 내외의 다소 긴 휴가 사용이 필요한 경우에는 ESS에 근태를 상신하되 팀장이 결재를 하지 않을 테니 추후 취소하라며 근태를 유연하게 관리 하겠다는 팀 운영방향(이하 ‘△팀장 팀 운영방향’이라 한다)을 공표하였다.

A의 유연한 근태관리 목적이 업무 효율 향상과 성과 창출을 위한 것이

라 할지라도 제 규정 내에서 이뤄져야 함이 마땅하여, 공항공사에는 직원이 근태를 유연하게 사용할 수 있는 유연근무제도가 이미 정착되어 있으므로 규정 내에서도 직원들의 유연한 근무관리라는 ‘△팀장 팀 운영방향’의 목적은 충분히 달성될 수 있었다.

그러나, 팀장으로서 팀원이 제규정을 준수하도록 하여야 함에도 불구하고 ‘△팀장 팀 운영방향’을 공표하여 팀원들이 근태관련 규정을 위반할 수 있도록 명시적 또는 묵시적으로 허가한 것으로 팀장의 권한을 남용한 것으로 판단된다. 그 결과 근태승인권자로서 팀원들의 근무상황관리 의무를 다하지 못하여 「취업규칙」 제16조(근무상황의 관리)를 위반하였다.

또한, A의 근태위반 6건은 소속부서장에게 사전허가와 ESS에 근태상신 이 없었고 사후에도 신고하지 않았으며, 이는 「취업규칙」 제7조(근무시간) 및 제17조(결근 및 지각)⁷⁾, 「인사규정」 제39조(직장이탈 금지)를 위반한 것으로 판단된다.

다만, 팀원들의 문답 결과 팀장이 근태를 유연하게 관리하여 팀장 스스로 외부 등에서 사적인 이익을 취하거나 팀원의 근태위반을 용인하여 이익을 기대했던 바는 없었던 것으로 판단된다.

나. △팀 팀원 근태 부적정

감사반은 복무점검 중 △팀 B의 유연근무 위반(202x.x.x. 근무시간은 08:00~18:00 이나 08:2x 사무실 도착하였음을 08:3x 메일로 회신함)을 확인 하였고, 다른 팀원들도 근태위반이 있었을 가능성이 있어 202x.x.x. ~ 202x.x.x. 동안의 △팀 전팀원의 근태를 점검한 결과 [표2]와 같이 근태위반 총 333건의 확인되었다.

[표2] △팀 팀원의 근태위반 현황('2x. x월 ~ '2x. x월)

7) 취업규칙 제17조(결근 및 지각) ① 직원이 질병 또는 기타 사유로 사전허가를 얻지 못하고 출근하지 못하는 경우 또는 지각하였을 때에는 출근시간으로부터 4시간 이내에 그 사유를 근태승인권자에게 신고하여야 한다.

이름	직책	근태 위반 (건)			ESS 근태 (건)			근무 미충족 시간	
		'2x년	'2x년	합계	상신	미상신	합계	시간	근무일 기준
B	☹	169	45	214	23	191	214	92:22	11일 4시간 22분
C	☹	19	16	35	15	20	35	33:59	4일 1시간 59분
D	☹	15	2	17	2	15	17	7:20	7시간 20분
E	☺	35	6	41	18	23	41	32:48	4일 48분
F	☺	2	-	2	2	-	2	1:35	1시간 35분
G	☺	23	1	24	2	22	24	13:29	1일 5시간 29분
합계(건수)				333	합계(건수)		333	189:41	23일 4시간 41분

팀원들의 근태위반은 ① 근태위반 시간이 약 1시간 내외인 경우에는 팀원이 ESS에 근태를 상신하면 팀장이 결재를 하지 않고 팀원이 휴가를 사용하고 나서 근태상신 건을 취소하거나, ② 근태위반 시간이 약 30분 내외인 경우에는 ESS에 근태상신 없이 휴가를 사용하는 방식이었다. 이로 인해 사용한 휴가가 ESS에서 차감되지 않았고 그 결과 연간 사용할 수 있는 휴가가 늘어나는 이익을 얻었다.

팀원들은 문답서를 통해 [표2]의 근태위반 현황을 모두 인정하며 근태위반 경위에 대해 2022년 xx월경 ‘△팀장 팀 운영방향’에 따라 근태를 상신하지 않거나 상신 후 취소하였으며, 근태위반이 발생한 휴가 등은 주로 어린 자녀보육 또는 병원 진료 등에 사용하였으나, 이러한 이유가 근태위반을 정당화 할 수 없다고 인정 하였다.

이어서, 근태관련 기준의 위반에 대해서는 부적절한 것은 인정하나, ‘△팀장 팀 운영방향’에 따라 사전 허가를 득하여 시행 한 것이므로 자의로 적극적인 의도로 근태관리 규정을 위반한 것은 아니라고 하였다.

그러나, △팀장이 권한을 남용하여 근태관련 규정과 다르게 운영한 것에 팀원들도 동조하여 근태를 부적정하게 한 것은 직원으로서의 의무를 다하지 않은 것이며, 그 결과 「취업규칙」 제7조(근무시간) 및 제17조(결근 및 지각)8),

8) 취업규칙 제17조(결근 및 지각) ① 직원이 질병 또는 기타 사유로 사전허가를 얻지 못하고 출근하지 못하는 경우 또는 지각하였을 때에는 출근시간으로부터 4시간 이내에 그 사유를 근태승인권자에게 신고하여야 한다.

「인사규정」 제39조(직장이탈 금지), 「근태관리 기준」을 위반하였다.

그리고, 공항공사는 「취업규칙」 제7조에 따라 직원이 출퇴근시간을 준수한 것으로 보아 약속된 임금을 지급하고 있으나 [표2]와 같이 근태위반으로 △팀 팀원들은 약속된 근로시간이 충족하지 못하였을 뿐 아니라 휴가가 증가되었다.

다만, 팀원들은 △팀장의 유연한 근태관리가 부작용만 있었던 것은 아니며 팀장의 효율적인 업무배정과 성과 중심 업무스타일로 인해 그 전 팀장과 근무한 기간 대비 많은 실적과 성과가 있었으며, 대표적인 성과로는 △이 향상되었고, ●● 개정 등을 통해 업무가 절차화, 명확화 되었으며, 이로 인해 공항공사 내 △팀의 ★★가 향상되었다고 주장하였다.

관계부서(관련자) 등 의견

A은 근태승인권자의 승인 없이 근태위반 하였음을 인정하고, 자신의 유연한 근태관리로 인해 불미스러운 일이 발생하여 죄송하다는 입장이며, ⊗에서 ●● 이후 □□하게 된 후 △팀의 업무 특성상 ❖❖ 등을 고려하여 근무시간 중심의 근태관리 보다는 성과중심의 근태관리가 보다 바람직하다고 판단하였고, 그러한 차원에서 팀원들의 근태를 유연하게 관리하였으며 이를 통해 △팀의 업무성과 및 일하는 분위기를 조성하는데 매우 긍정적인 영향을 미치고 있다고 생각한다고 하였다. 그리고 팀원들의 근태위반은 자신의 책임이며, 자신의 개인적인 철학으로 인해 팀원들이 피해 받는 일이 없도록 팀원들의 선처를 요청하였다.

B은 근태위반은 부적절하다고 생각하나, 근태위반의 목적이 주로 자녀돌봄이었으며 만 x세 미만 어린자녀가 x명 있어서 자녀돌봄단축근무(만9세 미만 자녀 1인당 2년 동안 1일 2시간 단축 가능)를 사용할 수 있음에도 과거의 △팀에 대한 □□을 극복하고자 자녀돌봄단축근무를 사용하지 않고 주 40시간의 근무를 유지했던 점을 고려해줄 것을 요청함과 더불어 △팀장의 ❖❖의 근태관리로 인해 이번 감사에 지적은 되었지만 ⊗⊗의 대폭 향상되었

으며, ㉠㉠ 등 다양한 성과가 있었음을 고려하여 줄 것을 요청하였다. 더불어, 향후에는 근태위반이 없도록 노력하겠다고 하였다.

C은 팀장의 좋은 의도가 결론적으로 이러한 상황을 초래하여 죄송스러운 마음이나, A 팀장이 부임하면서 △△이 대폭 향상되었으며, 특히 ●●을 두 차례 이상 개정하여 □□ 형식으로 ▮▮ 관련 절차적 기준을 수립하는 등 △팀의 업무 품질 또한 크게 향상되었다고 하였다.

D은 A 팀장 부임 이후 △팀이 열심히 즐겁게 일하는 분위기가 되었으나 근태관련 규정 준수에 미흡했던 점은 아쉽게 생각한다고 했다. 더불어 □□이나 ㉠㉠이 있는 △팀 ☯☯들을 중심으로 ▮▮으로 운영해 온 △팀 분위기 속에서 ▮▮이 피해를 입는 것이 아닌지 우려가 된다면, ▮▮(E ㉠, F ㉠, G ㉠)에 대한 선처를 요청하였다.

E은 원칙적으로 근태관리시스템에 근태를 상신하는 것은 당연하나 A 팀장이 근태를 유연하게 관리한 것은 팀원들이 업무에 집중할 수 있도록 하기 위함이라고 생각하며, 팀원들이 통상적으로 야근 등을 통해 주 40시간으로 정해진 근무시간을 충분히 준수하고 있기 때문에, 팀장이 근태관리 권한을 활용하여 팀원들이 보다 생산적으로 업무를 수행할 수 있도록 배려해 주신 것이라고 생각한다고 하였다. 더불어, 그동안 담당하고 있는 업무를 부족함 없이 최선을 다해 수행하였으며, 평소 육아 관련 문제가 없는 경우에는 늦은 시간까지 남아 맡은 업무를 완수하였다는 것을 고려해줄 것을 요청하였다.

F은 근태위반으로 인해 휴가 잔여일수에서 차감되지 않은 것은 사실이고 이에 대한 문제의식에는 동의하지만 팀장님께 휴가를 사용하겠다고 구두로 승인을 받고 근태상신을 하였으나 팀장님이 결재를 하지 않는 것을 고려해 줄 것을 요청하였다.

G은 조기 퇴근한 부분(근태위반 x회중 x회 조기퇴근)은 ㉠㉠이 있어 ▮▮에서 ▮▮을 받는 경우가 많았으며 팀장의 구두승인을 받은 점 등을 고려하여 선처를 요청하였다. (다만, **은 □□에 해당하여 별도로 제공이 어

럽다고 함)

징계 요구 양정

△팀장 A과 팀원 B의 이러한 행위는 「인사규정」제36조(성실의 의무), 동규정 제39조(직장이탈 금지), 동규정 제46조(기타복무에 관한 사항), 「취업규칙」 제16조(근무상황의 관리), 「근태관리 기준」 등에 위배되는 것으로 이는 「인사규정」 제50조(징계의 사유)⁹⁾ 제1호에 따른 ‘직무상의 의무 위반’으로 징계 사유에 해당한다.

A은 근태관련규정에도 불구하고 임의로 팀운영방향을 정하여 팀원의 근태를 관리하였고 본인의 근태도 6건 (8시간 3분) 부적정하게 하였다. 이는 비위가 가벼우나, 중과실 및 고의성이 있으므로 ‘감봉’에 해당하는 경징계 처분함이 상당하다

B은 팀장의 부적정한 근태관리에 동조하여 214건(92시간 22분)의 근태를 부적정하게 사용하였다. 이는 비위가 무겁고, 경과실이 있으므로 ‘감봉’에 해당하는 경징계 처분함이 상당하다

C 등 4명의 팀원은 팀장의 부적정한 근태관리에 동조하여 [표3]과 같이 근태를 부적정하게 사용하였다. 이는 비위가 가벼우며, 경과실이 있으므로 ‘경고’ 처분함이 상당하다

[표3] △팀 팀원의 근태위반 현황('2x. x월 ~ '2x. x월)

이름	직책	근태 위반 (건)			근무 미충족 시간
		'2x년	'2x년	합계	
C	☹	19	16	35	33:59
D	☹	15	2	17	7:20
E	☺	35	6	41	32:48
G	☺	23	1	24	13:29

9) 인사규정 제50조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때

F은 근태위반 건수가 2건이며, 모두 ESS에 근태를 상신한 점을 고려하여 ‘주의’ 처분함이 상당하다

조치할 사항

① 사장(○처장)은 근무시간을 준수하지 않음으로써 「인사규정」 제39조(직장이탈 금지), 「취업규칙」 제7조(근무시간) 위반하고, 임의로 팀 운영방향을 정하여 「취업규칙」 제16조(근무상황의 관리), 「인사규정」 제36조(성실의 의무)를 위반한 관련자에게 「경징계_감봉」 조치하시기 바랍니다. (경징계_감봉)

[관련자]

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
○처 △팀	♠급	A	202x. x. x. ~ 현재	△팀 업무 총괄	좌동

② 사장(○처장)은 휴가 등을 시행하면서도 ESS에 근태를 상신하지 않아 「인사규정」 제39조(직장이탈 금지), 「취업규칙」 제7조(근무시간), 「근태관리 기준」 및 「인사규정」 제36조(성실의 의무)를 위반한 관련자에게 「경징계_감봉」 조치하시기 바랍니다. (경징계_감봉)

[관련자]

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
○처 △팀	♠급	B	201x. x. x. ~ 현재	▣▣ 총괄	좌동

③ 사장(○처장)은 휴가 등을 시행하면서도 ESS에 근태를 상신하지 않아 「인사규정」 제39조(직장이탈 금지), 「취업규칙」 제7조(근무시간), 「근태관리 기준」 및 「인사규정」 제36조(성실의 의무)를 위반한 관련자에게 「경

고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
○처 △팀	계약직 “나”급	C	201x. x. x. ~ 현재	대내외 ⅡⅡ	좌동
○처 △팀	계약직 “나”급	D	202x. x. x. ~ 현재	ⅡⅡ 및 ㉚㉚관리	좌동
○처 △팀	◆급	E	202x. x. x. ~ 현재	대내외 ⅡⅡ	좌동
○처 △팀	▲급	G	202x. x. x. ~ 현재	㉚㉚ 현황 관리	좌동

④ 사장(○처장)은 휴가 등을 시행하면서도 ESS에 근태의 결재를 득하지 않아 「인사규정」 제39조(직장이탈 금지), 「취업규칙」 제7조(근무시간), 「근태관리 기준」 및 「인사규정」 제36조(성실의 의무)를 위반한 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
○처 △팀	◆급	F	202x. x. x. ~ 현재	㉚㉚ 검토	좌동

⑤ 사장(○처장)은 공항공사의 근태관련 규정등과 다르게 임의의 근태관리 방향을 정하고, 근태관련 기준에 부적합하게 휴가 등을 사용한 △팀에게 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

⑥ 사장(○처장)은 △팀 팀장 및 팀원의 아래 근무시간 미준수 내역에 대해 ESS상에 근태 소급 처리 등 「시정」 조치하시기 바랍니다. (시정(일반))

성명	직책	근무 미충족 시간	
		시간	근무일 기준
A	팀장	8:03	1일 3분
B	☹	92:22	11일 4시간 22분
C	☹	33:59	4일 1시간 59분
D	☹	7:20	7시간 20분
E	☺	32:48	4일 48분
F	🕒	1:35	1시간 35분
G	😊	13:29	1일 5시간 29분

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략